



ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

[номер] Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А
<http://13aas.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург

[дата]

Дело [дело]

Резолютивная часть постановления объявлена [дата]

Постановление изготовлено в полном объеме [дата]

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Лицо 17 судей Лицо 18 и Лицо 19 при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лицо 20 при участии:

- от истца: Лицо 21 (доверенность от [дата])

- от ответчика: Лицо 22 (доверенность от [дата])

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер [дело] общества с ограниченной ответственностью Орг. 07

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от [дата] по делу № [дело]

принятое по иску акционерного общества Орг. 01

к обществу с ограниченной ответственностью Орг. 07

о взыскании задолженности по договору энергоснабжения,

установил:

акционерное общество Орг. 01 (далее – истец, Компания) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью Орг. 07 (далее – ответчик, Общество) о взыскании [сумма] задолженности

по оплате безучетного потребления электроэнергии по договору от [дата]

[номер] за период с [дата] по [дата]

Определением суда от [дата] производство по делу приостановлено до вступления в законную силу судебного акта по делу № [дело]

Определением от [дата] производство по делу возобновлено.

Решением суда от [дата] исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с выводами суда, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда от [дата] отменить, в удовлетворении исковых требований отказать.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ссылается на то, что суд вынес решение без учета и выяснения всех обстоятельств, имеющих значение для дела, не принял во внимание недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств. По доводам ответчика, суд первой инстанции принял в качестве преюдициально значимых обстоятельства, установленные решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от [дата] по делу

[дело] что является недопустимым, поскольку названный судебный акт отменен судом апелляционной инстанции.

При разрешении настоящего спора суд первой инстанции, по мнению ответчика, не дал надлежащей правовой оценки его возражениям, в частности, не учел то, что сетевая организация поставлена ответчиком в известность о возникновении аварии и о необходимости замены сгоревшего автомата [дата] между тем, указанных действий в установленный законом срок не предпринято. Ответчик полагает, что по причине неявки представителей сетевой организации на объект, начиная с [дата] он имел право самостоятельно распломбировать вводной автомат и выполнить его замену с целью недопущения аварийной ситуации. При этом при замене вводного автомата замена узла учета не производилась: пломбы на узле учета не нарушены, демонтаж не осуществлен.

Приведенные обстоятельства, по утверждению ответчика, свидетельствуют о недоказанности факта безучетного потребления электроэнергии в период с [дата] по [дата]

Определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от [дата] апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на [дата]

Истец представил отзыв, в котором против удовлетворения апелляционной жалобы возразил, указал на отсутствие правовых оснований для отмены решения суда первой инстанции от [дата]

Отзыв приобщен апелляционным судом к материалам дела.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, просил решение от [дата] отменить, отказав истцу в удовлетворении исковых требований.

Представитель истца против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по доводам, изложенным в отзыве.

Законность и обоснованность решения проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела и установлено апелляционным судом, между Компанией (гарантирующим поставщиком) и Обществом (потребителем) заключен договор энергоснабжения от [дата] [номер] (далее – Договор).

В соответствии с пунктом 2.1 Договора гарантирующий поставщик обязался осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителю, а потребитель обязался оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги, а также выполнять иные обязательства, предусмотренные Договором.

Перечень точек поставки и средств учета электрической энергии (мощности) согласован сторонами в приложениях №№ 1.1, 2.1, 2.2 к Договору, в числе которых нежилое помещение 1-Н по адресу: [адрес]

[адрес] (прибор учета ФОБОС 3 230В 5(100)А IQORLM(1)-D-4G(LTE) 5(100) 3*230/400 [номер]

Согласно пункту 5 акта допуска от [дата] [номер] на энергоснабжаемом объекте до прибора учета установлен коммутационный аппарат, который опломбирован контрольной пломбой [номер] на ВА 50 А.

На энергоснабжаемом объекте Общества [дата] проведена проверка системы учета электроэнергии, по результатам которой составлен акт о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии [номер] которым зафиксировано отсутствие пломбы [номер] на устройстве, препятствующем доступу к открытым токоведущим частям до расчетного прибора учета (ВА 50 А).

Ссылаясь на выявление факта безучетного потребления электроэнергии в период с [дата] по [дата] Компания расчетным способом определила объем энергопотребления, после чего выставила Обществу к оплате [сумма]

В претензии от [дата] [номер] Компания потребовала от Общества оплатить стоимость безучетного энергопотребления. Оставление претензионных требований без удовлетворения послужило основанием для обращения Компании в арбитражный суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, исследовав и оценив в соответствии со статьями 70, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) доказательства, представленные в материалах дела, признав доказанным факт безучетного потребления электроэнергии на объекте, указанном в Договоре, в период с [дата] по [дата] проверив выполненный истцом расчет, полностью удовлетворил исковые требования.

Суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в соответствии с главой 34 АПК РФ, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей сторон, исследовав материалы дела, усматривает основания для отмены обжалуемого судебного акта, основываясь на следующем.

Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов, связанных с потреблением энергии.

Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон (в силу пункта 1 статьи 544 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 543 ГК РФ на абонента возложена обязанность по обеспечению надлежащего технического состояния и безопасности эксплуатируемых энергетических сетей, а также приборов и оборудования, незамедлительно сообщать энергоснабжающей организации о неисправностях приборов учета энергии.

Порядок учета электрической энергии и взаимодействия участников розничного рынка электроэнергии при выявлении безучетного потребления электроэнергии регулируется Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, которые утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения).

В соответствии с пунктом 2 Основных положений безучетное потребление представляет собой потребление электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения и Основными положениями порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в

несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении потребителем (покупателем) иных действий (бездействия), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности).

В соответствии с пунктом 169 Основных положений сетевые организации и гарантирующие поставщики проверяют соблюдение требований, определяющих порядок учета электрической энергии, условий заключенных договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, договоров оказания услуг оперативно-диспетчерского управления в части организации коммерческого учета, а также проводят проверки на предмет выявления фактов безучетного потребления и бездоговорного потребления электрической энергии.

Согласно пункту 84 Основных положений, стоимость объема бездоговорного (неучтенного) потребления электроэнергии рассчитывается сетевой организацией, к сетям которой присоединены энергопринимающие устройства лица, осуществлявшего бездоговорное потребление электрической энергии, и взыскивается такой сетевой организацией с указанного лица на основании акта о неучтенном потреблении электрической энергии, составленного в соответствии с разделом X Основных положений. По факту бездоговорного потребления электроэнергии сетевой организацией составляется акт о неучтенном потреблении электроэнергии (пункт 177 Основных положений).

В силу пункта 178 Основных положений в акте о неучтенном потреблении электрической энергии должны содержаться данные о лице, осуществляющем бездоговорное потребление электрической энергии.

Согласно пункту 189 Основных положений, сетевая организация оформляет счет для оплаты стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного (неучтенного) потребления и направляет его лицу, осуществившему бездоговорное потребление. Лицо, осуществившее бездоговорное потребление электрической энергии, обязано оплатить стоимость электроэнергии в объеме бездоговорного потребления электрической энергии по счету в течение 10 дней со дня получения счета. При отказе лица, осуществившего бездоговорное потребление, от оплаты указанного счета стоимость электрической энергии в объеме бездоговорного потребления взыскивается с такого лица сетевой организацией в порядке взыскания неосновательного обогащения на основании акта о неучтенном потреблении электрической энергии и счета для оплаты стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления.

Материалами дела подтверждается, что указанный в Договоре объект – помещение 1-Н по адресу: [адрес]

[адрес] подключен сетевой организацией к сетям энергоснабжения, согласно акту о технологическом присоединении от [дата] [номер]

[номер] Указанный объект ответчика оборудован прибором учета электроэнергии

[номер] который опломбирован и поверен сетевой организацией, дата проведения следующей поверки – [дата] что следует из акта допуска от

[дата] [номер] Прибор учета [номер] указан в Приложении № 2.1 к Договору в качестве расчетного.

Из акта допуска от [дата] [номер] также следует, что до прибора учета установлен коммутационный аппарат (вводный автомат), который также опломбирован сетевой организацией (пломба [номер] на ВА 50А), согласно абзацу 9 пункта 139 Основных положений.

Представленным в материалы дела актом от [дата] [номер] составленным сетевой организацией, зафиксирован факт нарушения пломбы [номер] установленной на коммутационном аппарате. Факт срыва указанной

пломбы ответчиком не оспаривается, о чем свидетельствует подписание акта от [дата] [номер] генеральным директором Общества без замечаний.

Признавая доказанным факт безучетного потребления ответчиком электроэнергии в период с [дата] по [дата] суд первой инстанции исходил из того, что данные обстоятельства установлены ранее при рассмотрении дела [дело]. В частности, суд указал на то, что акт о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии от [дата] [номер] в рамках рассмотрения дела [дело] не признан недействительным.

Между тем, в соответствии с частью 2 статьи 69 АПК РФ не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица, только те обстоятельства, которые установлены вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу.

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от [дата] по делу [дело] в рамках которого Общество обратилось к Компании и сетевой организации с иском о признании актов от [дата] [номер] и [номер] недействительными, отменено постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от [дата] в связи с отказом Общества от исковых требований. Названным постановлением апелляционный суд прекратил производство по делу [дело]. Поскольку решение от [дата] по делу [дело] отменено, а суд апелляционной инстанции, в связи с поступлением от истца заявления об отказе от иска, не устанавливал фактические обстоятельства данного спора, судебные акты по указанному делу не имеют преюдициального значения для разрешения настоящего дела.

В этой связи, юридически значимые по делу обстоятельства подлежат доказыванию сторонами в соответствии с общими правилами, предусмотренными статьями 65, 66 и 70 АПК РФ.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 27.09.2017 № 301-ЭС17-8833 по делу № [дело] [дело] безучетное потребление электроэнергии обусловлено совершением потребителем различных действий, одни из которых являются основанием для квалификации в качестве безучетного потребления в силу факта их совершения потребителем, тогда как другие действия для подобной квалификации должны привести к искажению данных об объеме потребления электрической энергии.

К первой группе относятся действия, выразившиеся во вмешательстве потребителя в работу прибора (системы) учета, в том числе нарушение (повреждение) пломб или знаков визуального контроля, нанесенных на прибор (систему) учета, а также несоблюдение установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора (системы) учета. Совершение перечисленных действий не требует установления судом каких-либо последствий, связанных с достоверностью показаний приборов учета после их совершения, и является основанием для применения расчетного способа определения объема электроэнергии, подлежащего оплате таким потребителем.

Ко второй группе относятся иные, не связанные с вмешательством в работу прибора учета действия потребителя, которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии.

Как видно из содержания акта о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии от [дата] [номер] фактов вмешательства в работу прибора учета [номер] не установлено. В пункте 2 «Данные о приборах учета» акта от [дата] [номер] имеется ссылка на акт от [дата] [номер]. Согласно доводам ответчика, приведенным в возражениях на иск (т.1, л.д. 45), в разделе 10 данного акта инструментальной проверки прибора учета электроэнергии от [дата] [номер] отражено, что схема включения прибора учета собрана

правильно, прибор учета соответствует требованиям, пригоден для расчетов. Истец указанные доводы документально не опроверг (часть 3.1 статьи 70 АПК РФ).

Вместе с тем, согласно пункту 136 Основных положений, гарантирующие поставщики и сетевые организации обеспечивают коммерческий учет электрической энергии (мощности) на розничных рынках, в том числе путем приобретения, установки, замены, допуска в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), и последующей их эксплуатации, в том числе посредством интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

В силу пункта 137 Основных положений в состав иного оборудования, которое используется для коммерческого учета электрической энергии (мощности), входит, в том числе коммутационное оборудование и оборудование защиты прибора учета от токов короткого замыкания.

Абзацем 9 пункта 139 Основных положений предусмотрено, что клеммные и контактные соединения коммутационного оборудования напряжением менее 1000 В, расположенные до места установки прибора учета, подлежат пломбировке.

Гарантирующий поставщик и сетевая организация для обеспечения защиты от несанкционированного вмешательства на прибор учета, измерительный комплекс, измерительные трансформаторы, систему учета, компоненты интеллектуальной системы электрической энергии (мощности), на приспособления, препятствующие доступу к ним, расположенные до места установки прибора учета электрической энергии (точки измерения прибором учета), в дополнение к мерам, предусматриваемым в технических требованиях к средствам измерений, определяемым в соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений, вправе установить контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля и (или) индикаторы антимагнитных пломб (абзац 6 пункта 139 Основных положений).

Из приведенных норм следует, что срыв пломбы, установленной сетевой организацией (гарантирующим поставщиком) на коммутационном оборудовании, расположенном до места установки прибора учета, признается частным случаем неучтенного (безучетного) потребления электроэнергии. К такому же выводу пришла Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в определении от 27.09.2017 № 301-ЭС17-8833 по делу № [дело] [дело] указав, что снятие пломбы на вводном коммутационном аппарате, располагающемся до прибора учета электрической энергии, свидетельствует о безучетном потреблении, поскольку позволяет осуществлять присоединение иных энергопринимающих устройств без учета потребленной ими электроэнергии.

Согласно расчету, выполненному истцом в соответствии с пунктом 189 Основных положений и приложенному к иску, общая стоимость неучтенного (безучетного) потребления электроэнергии в период с [дата] по [дата] составит [сумма]

Корректность расчета, выполненного истцом, ответчиком не оспорена.

Вместе с тем, возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик при рассмотрении дела в суде первой инстанции указывал на необходимость исследования причин нарушения пломбы [номер] установленной на коммутационном аппарате.

По утверждению ответчика, установленный на объекте коммутационный аппарат (вводный автомат) вышел из строя по причине возгорания, в этой связи, письмом от [дата] исх. [номер] ответчик в соответствии с абзацем 4 пункта 139 Основных положений уведомил ПАО Орг. 08 (сетевую организацию) о необходимости замены и опломбирования нового коммутационного аппарата (т.1,

л.д. 105). Ответчиком также представлена распечатка переписки с сотрудником сетевой организации, который [дата] поставлен в известность о заявке, поступившей от ответчика (от [дата] [номер] а также о необходимости совершения действий по замене вышедшего из строя коммутационного аппарата.

Указанная переписка представлена в материалы дела в форме нотариального протокола осмотра письменных доказательств от [дата] (т.1, л.д. 98). Истцом факт обращения ответчика с заявкой о замене вышедшего из строя коммутационного аппарата (письмо от [дата] исх. [номер] равно как принадлежность номера телефона, с использованием которого велась переписка сотруднику сетевой организации, не оспаривались.

В силу абзаца 2 пункта 139 Основных положений собственники приборов учета и (или) иного оборудования, используемых для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках, а также собственники (владельцы) и (или) пользователи объектов, на которых установлены такие приборы учета и (или) иное оборудование, не вправе по своему усмотрению демонтировать приборы учета и (или) иное оборудование, ограничивать к ним доступ, вмешиваться в процесс удаленного сбора, обработки и передачи показаний приборов учета, в любой иной форме препятствовать их использованию для обеспечения и осуществления контроля коммерческого учета электрической энергии (мощности), в том числе препятствовать проведению проверок целостности и корректности их работы, использованию для этих целей данных, получаемых с принадлежащих им приборов учета электрической энергии.

Пунктом 154 Основных положений определено, что демонтаж приборов учета и (или) иного оборудования, которые используются для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), для случаев, не связанных с их заменой, допускается при необходимости проведения работ по капитальному ремонту или реконструкции объектов в местах установки соответствующих приборов учета.

В указанном случае собственники приборов учета и (или) иного оборудования, используемых для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), имеющие намерение демонтировать такие приборы учета и (или) иное оборудование, а также собственники (владельцы) объектов, на которых установлены приборы учета и (или) иное оборудование, используемых для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), обязаны направить уведомление способом, позволяющим подтвердить факт его получения, в адрес лиц, которые в соответствии с пунктом 153 Основных положений могут принимать участие в процедуре допуска соответствующего прибора учета в эксплуатацию. Указанное уведомление должно содержать предлагаемые дату и время демонтажа прибора учета и причины такого демонтажа, но не ранее 7 рабочих дней со дня его направления.

Лица, которые в соответствии с пунктом 153 настоящего документа могут принимать участие в процедуре допуска соответствующего прибора учета в эксплуатацию, в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления обязаны рассмотреть и согласовать предложенные в заявке дату и время демонтажа прибора учета, а в случае невозможности исполнения такой заявки в предложенный в ней срок обязаны согласовать с сетевой организацией (гарантирующим поставщиком, иным собственником прибора учета и (или) измерительных трансформаторов) иные дату и время, но не превышающие 10 рабочих дней с даты и времени, которые предложены в заявке.

Поскольку Основными положениями не определен порядок взаимодействия между собственником (владельцем) приборов учета и (или) иного оборудования, используемых для обеспечения коммерческого учета электрической энергии, и

сетевой организацией в случае, когда замена указанного оборудования обусловлена его выходом из строя, положения пункта 154 Основных положений могут быть применены по аналогии.

Как указывает ответчик, в связи с бездействием сетевой организацией, нарушением последней установленного Основными положениями срока согласования даты и времени демонтажа вышедшего из строя коммутационного аппарата с его последующей заменой, с учетом срочности принятия указанных мер, обусловленной видом деятельности на объекте (игровой зал), ответчик привлек иное лицо для выполнения работ по замене коммутационного аппарата.

Указанные работы, по причине неисправности коммутационного аппарата, выполнены [дата] техником-электриком Лицо 23 в подтверждение чего представлены его пояснения, удостоверенные в нотариальном порядке (т.1, л.д. 97).

Факт замены коммутационного аппарата по состоянию на дату составления акта [номер] истец не оспаривает.

Сетевая организация, в свою очередь, обеспечила явку представителя на объект только [дата] то есть через 13 рабочих дней после поступления от ответчика обращения; о планируемой дате и времени замены вышедшего из строя оборудования ответчик не извещен.

Согласно разъяснениям пункта 3 Обзора судебной практики по спорам об оплате неучтенного потребления воды, тепловой и электрической энергии, поставленной по присоединенной сети, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22.12.2021, бездействие гарантирующего поставщика и сетевой организации как профессиональных участников отношений по энергоснабжению, выразившееся в несоблюдении ими установленного действующим законодательством порядка ввода прибора учета в эксплуатацию, его опломбирования и последующей регулярной проверки, не является основанием для возложения на добросовестных абонентов неблагоприятных последствий такого бездействия. Профессиональные участники отношений по энергоснабжению не вправе возлагать на добросовестных абонентов неблагоприятные последствия собственного бездействия, в том числе связанного с соблюдением установленного действующим законодательством порядка ввода прибора учета в эксплуатацию, его опломбирования и последующей регулярной проверки.

С учетом приведенных разъяснений, подтвержденного материалами дела бездействия сетевой организации, выразившегося в несвоевременном принятии мер по замене вышедшего из строя коммутационного аппарата, апелляционный суд не усматривает оснований для возложения на ответчика обязанности по оплате стоимости безучетного потребления электроэнергии в объеме, рассчитанном, согласно пункту 189 Основных положений.

Предъявленная к взысканию сумма представляет собой определенную расчетным способом стоимость электроэнергии, потребленной на объекте ответчика в период с [дата] по [дата] то есть до даты поступления от ответчика обращения о выходе коммутационного аппарата из строя.

Из акта допуска от [дата] [номер] следует, что прибор учета электроэнергии [номер] оборудован системой дистанционного сбора и передачи данных об объеме фактического энергопотребления.

Поскольку актами от [дата] [номер] и от [дата] [номер] не установлены факты вмешательства непосредственно в работу прибора учета [номер] ответчик в суде первой инстанции ходатайствовал об истребовании у истца данных о показаниях прибора учета за период с декабря 2023 года по июнь 2024 года (т.1, л.д. 49). Ответчик также ходатайствовал об истребовании у истца данных о показаниях общедомового прибора учета для подтверждения отсутствия скачков в энергопотреблении, равных объему неучтенного потребления.

Указанные ходатайства, заявленные ответчиком в заседании, состоявшемся [дата] судом первой инстанции по существу не рассмотрены (т.1, л.д. 159).

Истец в соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ сведения о показаниях прибора учета [номер] снятых в спорный период, в материалы дела не представил. Вместе с тем, как подтвердил представитель истца в судебном заседании апелляционной инстанции, скачки в энергопотреблении в период с [дата] не зафиксированы.

По изложенным мотивам, как представляется апелляционному суду, требования истца не могут быть признаны обоснованными, как по праву, так и по размеру, что является основанием для отказа в удовлетворении иска.

Решение суда первой инстанции от [дата] в соответствии с частями 1 и 2 статьи 270 АПК РФ подлежит отмене, как принятое при несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам, а также доказательствам, представленным в материалах дела.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины, которые истец понес при обращении с иском, а ответчик – с апелляционной жалобой, по правилам пунктов 1 и 5 статьи 110 АПК РФ относятся на истца.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ основаниями для безусловной отмены судебного акта, при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции не установлено.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от [дата] по делу № [дело] отменить.

В удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с акционерного общества Орг. 01 в пользу общества с ограниченной ответственностью Орг. 07 [сумма] судебных расходов по апелляционной жалобе.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий

Лицо 17

Судьи

Лицо 18

Лицо 19